

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 623/2531

นายปคุณ ชัยมงคล

โจทก์

นางวรรณิ์ เฉลิมศิริกุล กับพวก

จำเลย

นายปคุณ ชัยมงคล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดีอันควรได้รับการพิจารณาจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,177 วรรค 2 ประกอบมาตรา 83และมาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 48)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เชื้อคพิพาทที่โจทก์ส่งจ่ายชำระหนี้ให้ แก่จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นการค้ำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ทรงเชื้อเรียกเก็บเงิน จากโจทก์ไม่ได้ ได้มอบให้จำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์และจำเลยที่ 2 เบิกความตามข้อเท็จจริงตามฟ้อง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงเป็นคดีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่า เชื้อคที่โจทก์ส่งจ่ายเป็นการค้ำประกันสัญญาซื้อขาย มิใช่ชำระหนี้ การที่จำเลยฟ้องโจทก์จึงเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เชื้อคพิพาทที่โจทก์ส่งจ่ายชำระหนี้ให้ แก่จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นการค้ำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ทรงเชื้อเรียกเก็บเงิน จากโจทก์ไม่ได้ ได้มอบให้จำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์และจำเลยที่ 2 เบิกความตามข้อเท็จจริงตามฟ้อง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงเป็นคดีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่า เชื้อคที่โจทก์ส่งจ่ายเป็นการค้ำประกันสัญญาซื้อขาย มิใช่ชำระหนี้ การที่จำเลยฟ้องโจทก์จึงเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ